

INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Señor/a Juez/a:

Ezequiel Nino, abogado en causa propia (T° 95; F° 264, CPACF), con domicilio real en Roseti 444 4to. "A", correo electrónico ninoezequiel@gmail.com, constituyendo domicilio procesal en la dirección mencionada y domicilio electrónico en la CUIT 20-222965105-7, se presenta y dice:

I. OBJETO

Vengo a interponer acción de amparo en los términos del art. 12 de la Ley N° 104 (modificada por Ley N° 5.784, texto consolidado por Ley N° 6.017) y del art. 2 de la Ley N° 2.145 y sus modificatorias contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, "GCBA"), con domicilio en la calle Uspallata 3150 de dicha ciudad.

Por medio de esta acción, solicito que se condene a la demandada a brindar la información solicitada a través del pedido de acceso a la información pública cursado por medios electrónicos con fecha 11 de enero del 2025, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Ley N° 104. En particular, respecto a la concesión del Paseo Gigena, ubicado enfrente del Hipodromo de Palermo, se requirió información pública referida a las contraprestaciones económicas del concesionario,

los pagos realizados y futuros, la duración y posibles prórrogas del contrato, así como las características del espacio público disponible para los vecinos y las condiciones de habilitación de los locales gastronómicos. También se solicitó información sobre las modificaciones necesarias en la infraestructura debido a la existencia de caños maestros y su impacto en la concesión. La respuesta proporcionada es manifiestamente insuficiente y violadora del derecho constitucional a acceder a información pública regulado en la Ley 104, por lo que requiero que se entregue la información omitida en la respuesta al pedido de acceso a la información pública, tal como se explicará en los apartados subsiguientes.

Asimismo, solicito se ordene que toda la información sea entregada en formatos abiertos y reutilizables, evitando el envío de archivos que impidan el procesamiento de la información.

Finalmente, solicito se impongan costas al GCBA.

II. HECHOS

II.a. La solicitud de información pública realizada

El 11 de enero de 2025, en el marco de un estudio de investigación e incidencia, desde la sociedad civil, que se viene realizando sobre distintas problemáticas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó un pedido de información pública ante el GCBA en los términos de la Ley N° 104 y su Decreto Reglamentario N° 260/017, el cual tramitó mediante el expediente electrónico identificado como EX-2019-04002750-MGEYA-DGABC y del 00021680/25 -

EX-2025-03275129, 2025-03375104, EX-2025-03378872 y del N° EX-2025-03378872- -GCABA-DGAIGA en el portal de información, trámites y participación ciudadana “Buenos Aires Colaborativa” alojado en <https://bacolaborativa.buenosaires.gob.ar/>.

En particular, se solicitó que informaran diversas cuestiones en torno a la concesión del Paseo Gigena, especificando concretamente:

“¿Cuál es la contraprestación económica que debe abonar el concesionario? ¿Cuánto abonó efectivamente durante el mes de diciembre de 2024 y cuánto abonará de aquí al fin de la concesión?

¿Hasta qué año se encuentra concesionado ese espacio? ¿Existe posibilidad de prórroga y, en ese caso, cómo se efectiviza?

¿Qué otra contraprestación debe realizar el concesionario además del pago de canon, concesión o alquiler?

¿Cuál es el detalle del espacio público del cual pueden gozar los vecinos en ese Paseo?

¿De cuántos m² es la terraza del parque elevado y qué características tendrá?

¿Cuándo se habilitará la terraza para los vecinos y qué horario de apertura tendrá?

¿Existirá algún puesto de venta gastronómica u otros productos en el parque elevado?

¿Cómo es el resto del espacio público en el Paseo Gigena?

Los locales gastronómicos ubicados en la planta baja, ¿dónde ventilan a los cuatro vientos? ¿Se han habilitado ambos locales o aún resta alguna habilitación?

¿Podría describirse de la forma más clara posible el problema surgido por los caños maestros que obligó a modificar la traza a partir de la construcción del Paseo Gigena?

En particular, ¿en qué consiste la modificación que debe hacerse (o que se ha hecho)?

¿Modificó el contrato de concesión esa circunstancia? En ese caso, ¿en qué fue modificado el contrato de concesión y qué implica a partir de esa modificación?

¿De qué organismo fue la responsabilidad por no haber detectado la necesidad de realizar dicha obra?”

A su vez, se requirió que se proveyera la información de manera desagregada, oportuna, veraz, suficiente y adecuada, de conformidad con los plazos legales establecidos al efecto.

II.b. La respuesta del GCBA

El 28 de enero del corriente, tal como surge de la documentación que se acompaña al presente, la Dirección General de Planeamiento Urbano comunicó la respuesta al pedido cursado mediante el informe "Número: IF-2025-06360969-GCABA-DGPLUR", pero sin proveer toda la información solicitada ni justificar la denegatoria de aquellos datos faltantes, contrariando las previsiones del artículo 6 de la Ley N° 104. Explicitó que el proceso tramita bajo el expediente Electrónico N° RE-2025-03275383-GCABA-DGAIGA.

En dicha oportunidad, la demandada adjuntó la nota interna NO-2023-44605490-GCABA-SECDU, recibida el 20 de febrero de 2025, suscripta por el Secretario de Desarrollo Urbano, en la que se indica que:

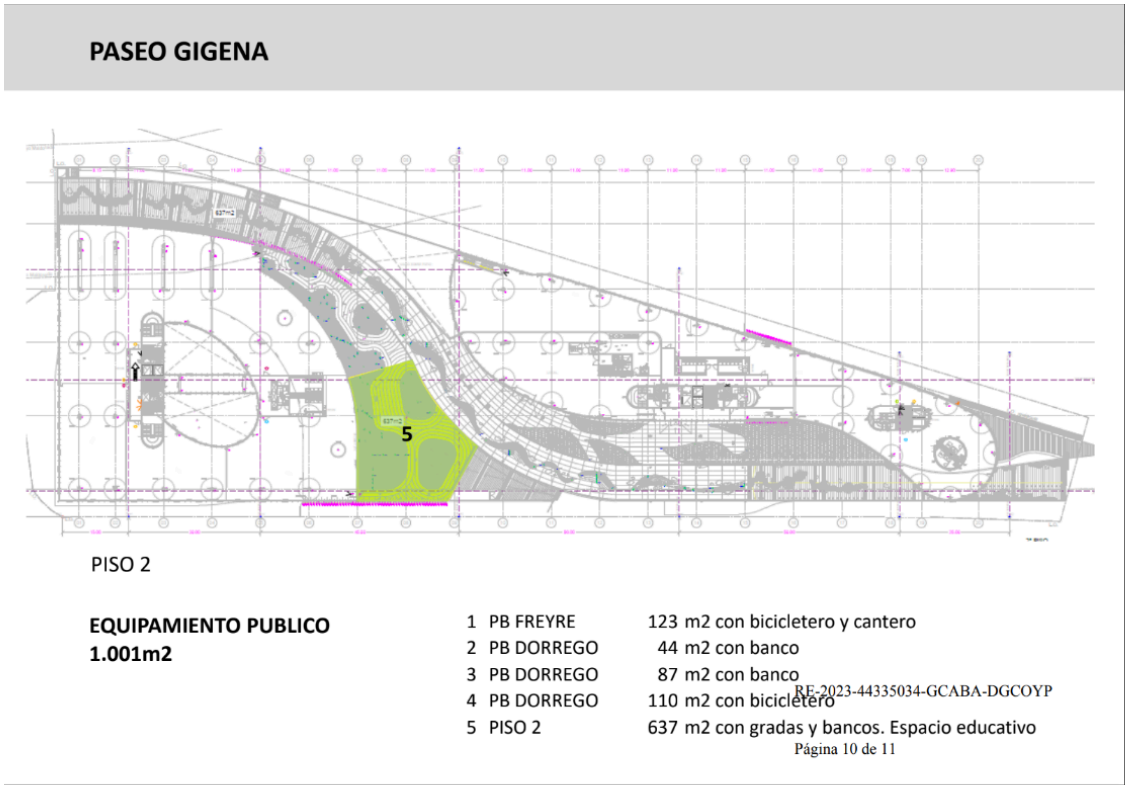
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Secretario de Desarrollo Urbano en atención a la NO-2023-44484441-GCABA-DGCOYP mediante la cual se pone en mi conocimiento que en el marco de la concesión del predio denominado “Ámbito Gigena”, sito en el polígono delimitado por la Av. Dorrego, Av. Coronel Marcelino E. Freyre, Av. Del Libertador y vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y que tramita por EX-2019-04002750-MGEYA-DGABC, otorgada a la firma Fideicomiso Dorrego y Libertador y BSD Grupo Asesor S.A. Unión Transitoria.

Dicha firma mediante RE-2023-41174290-GCABA-DGCOYP rectificada por RE-2023-44335034-GCABA-DGCOYP presentó documentación gráfica donde se individualiza la superficie de al menos 1.000 mts. cuadrados que será destinada a equipamiento público bajo el Artículo 14 “Cargos de Obra” del Pliego de Especificaciones Técnicas asentado bajo PLIEG-2019-17907589-GCABA-DGTALMEF, “...El Concesionario destinará al menos mil metros cuadrados (1.000 m²) de la superficie edificable para equipamiento público. El GCABA deberá establecer el uso, destino, ubicación dentro del inmueble y proyecto de dicho equipamiento público, encontrándose en cabeza del adjudicatario su construcción.”

En atención a lo requerido por NO-2023-44484441-GCABA-DGCOYP, esta repartición informa que el equipamiento público propuesto: canteros, ciclistas, bancos, gradas y espacio educativo contribuyen a la calidad arquitectónica y urbanística del inmueble, lo que posibilitará el

mejoramiento de las condiciones urbanísticas de la Concesión otorgada sobre dicho inmueble, fomentando aún más la caminabilidad en su entorno y su permanencia en las áreas de descanso y recreación. Por lo expuesto, se presta conformidad a la propuesta de equipamiento público efectuada por la firma Fideicomiso Dorrego y Libertador y BSD Grupo Asesor S.A. Unión Transitoria, considerándose que, con la materialización de la misma, se tendrá por cumplido el cargo establecido en el Artículo 14 del Pliego de Especificaciones Técnicas, en lo relativo al Equipamiento Público de mil metros cuadrados (1.000 m2).”

Asimismo, el 20 de febrero del corriente año también se recibieron los planos correspondientes a la obra, específicamente detallando la terraza. En este plano se observa:



A su vez, se remitió un informe IF-2025-06386553-GCABA-DGCOYP, de fecha 3 de febrero de 2025, de la Dirección General de Concesiones y Permisos en el que se describió:

“Con relación a lo solicitado, se hace saber que esta Dirección General Concesiones y Permisos dependiente de la Subsecretaría Administración Bienes Inmuebles bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas actúa en el marco de sus competencias, las que le son asignadas por Decreto No 387-GCABA-AJG/23 y modificatorios. Dicho marco normativo establece entre las mismas las de “...intervenir en carácter previo y vinculante en los procedimientos en los que se constituyan derechos de uso onerosos a favor de terceros respecto de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fines de explotación comercial... y de ...Asignar y administrar los permisos de uso con fines de explotación comercial y controlar que cumplan con los objetivos fijados en los convenios...”, entre otras. Conforme lo expuesto, esta Dirección General informa –exclusivamente– sobre aquellos puntos que resultan ser materia de su competencia.

Al respecto, el solicitante requiere a esta Administración información referente a la concesión del Paseo Gigena. En cumplimiento de lo requerido, se hace saber que: el contrato de concesión se firmó el día 25 de junio de 2021, con la empresa Fideicomiso Dorrego y Libertador BSD Grupo Asesor S.A. UTE, en los términos de la Resolución N° 64/GCABA/MDEPGC/20. Conforme lo establecido en la cláusula SEXTA del contrato mencionado, el canon a abonar por la empresa, será o bien: a) la facturación consistente en un SIETE POR CIENTO (7%) de los ingresos mensuales en concepto de cesión y/o sublocación o b) DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON

34/100 UNIDADES DE COMPRA (200.982,34 UC), lo que resulte mayor.

Con fecha 31 de marzo de 2023, se firmó un acta acuerdo entre la Subsecretaría de Administración de Bienes y la concesionaria, estableciendo una modificación en la fecha de inicio de pago del canon, en virtud de las obras realizadas. Para mayor precisión, la cláusula TERCERA del Acta mencionada establece que las partes convinieron modificar la CLÁUSULA SEXTA, la cual quedó redactada de la siguiente manera: “CLAUSULA SEXTA (CANON - FORMA DE PAGO): Transcurridos NOVENTA Y SEIS (96) meses de la suscripción del Acta de Inicio de Uso y Explotación, el CONCESIONARIO deberá comenzar a abonar al GOBIERNO, el canon pactado en los instrumentos contractuales...”. Conforme lo establecido en la cláusula QUINTA del contrato mencionado, el mismo tiene una vigencia de veinte (20) años contados a partir del Acta de Inicio de Uso y Explotación Comercial del Espacio. En ese sentido, el 4 de junio de 2024 se firmó el acta de inicio de explotación del predio en cuestión.

Respecto a la posibilidad de prórroga, se hace saber al solicitante que la misma se analiza llegado el momento en que esté próximo el vencimiento del contrato de concesión. Finalmente, respecto a otras contraprestaciones que deba cumplir el concesionario para con el gobierno, las mismas se encuentran establecidas en los pliegos de bases y condiciones de la licitación y el contrato de concesión firmado entre las partes, entre los que se puede destacar el pago de los servicios, cánones, contratación de seguros, mantenimiento de las instalaciones, permisos de visita, etc.”

Sobre el espacio público del Paseo Gigena, en el documento NO-2025-07010682-GCABA-DGROC, de fecha 7 de febrero de 2025, emitido por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, se menciona que:

“Se encuentra en curso el Conforme a Obra mediante Expediente Electrónico N° EX-2024-31559715-GCABA-DGROC, el cual, si bien a la fecha no está finalizado, cuenta con AVO4 (Verificación No 4) aprobado mediante IF-2024-37042420-GCABA-DGFYCO el cual se acompaña como archivo embebido al presente. Al respecto, se utilizará el último plano presentado en el marco de dicho expediente para responder la parte técnica.

En lo que respecta a la consulta relativa a “la terraza del parque elevado”, esta Dirección entiende que hace alusión a la terraza descubierta sita en el 2o piso. En ese sentido, se informa que la terraza de mención posee una superficie aproximada de 2.800 m².

Por su parte, y en relación a las características que dicho “parque elevado” tendrá, se hace saber que esta dependencia no registra dicha información, ya que de los planos se desprenden y verifican los estándares constructivos, de habitabilidad, seguridad, funcionalidad y accesibilidad.

En cuanto a lo solicitado respecto de “(...) los locales gastronómicos ubicados en la planta baja, dónde ventilan a los cuatro vientos? ¿Se han habilitado ambos locales o aún resta alguna habilitación?”, la Gerencia Operativa de Registro de Instalaciones dependiente de esta Dirección General se expidió informando lo siguiente:

En relación a lo solicitado, se verifican los expedientes que se detallan a continuación:

*-Expediente No EX-2023-20549821-GCABA-DGROC, de Registro
Permiso de ejecución de instalación ventilación mecánica.*

*-Expediente No EX-2024-35954792-GCABA-DGROC, de Registro
Conforme a obra de instalación ventilación mecánica.*

*En sendos expedientes se proyectó en planos el sector por donde
evacua el conducto de remate para dar salida a humos o gases de
las cocinas, específicamente graficado a la altura del 4to piso.”*

III.c. Motivos por los las respuestas son insuficientes e incompletas

Hay numerosos motivos por los cuales las respuestas recibidas no cumplen con los estándares establecidos en la ley 104 de esta Ciudad.

1. Ausencia de información sobre la habilitación y horarios de la terraza del parque elevado

Se ha informado que la terraza descubierta del parque elevado cuenta con aproximadamente 2.800 m² (NO-2025-07010682-GCABA-DGROC), pero no se ha brindado respuesta alguna sobre su habilitación ni su horario de apertura. La falta de estos datos impide a la ciudadanía conocer cuándo podrá hacer uso del espacio público concesionado y limita el control sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión. De hecho, el edificio de oficinas ha sido inaugurado (incluso el Presidente de la Nación participó de la ceremonia el 11 de noviembre de 2024 -ver entre otras publicaciones,

https://www.clarin.com/politica/javier-milei-nueva-oficina-unicornio-prefiero-venir-felicitarlos-inaugurar-obra-publica-costosa-ineficiente-nadie-quiere_0_wc48YCirrt.html?srsId=AfmBOoo9Xhs9XQO60alxWrpBHwncXwys ejVwX32ZoLS_AKaMdW5FyulY- pero nada se sabe sobre los sectores comunitarios que aún permanecen cerrados.

2. Falta de respuesta sobre la existencia de puestos gastronómicos en el parque elevado

No se ha dado respuesta a la consulta sobre si habrá puestos de venta gastronómica u otros productos en el parque elevado. La omisión de esta información es relevante dado que podría afectar el uso público del espacio y el modelo de negocios del concesionario, lo cual debería estar especificado en los términos de la concesión.

3. Insuficiencia en la respuesta sobre las características de la terraza del parque elevado

La respuesta brindada por el GCBA resulta insuficiente, ya que si bien se menciona que los planos verifican estándares constructivos, de habitabilidad, seguridad, funcionalidad y accesibilidad, no se detallan de forma clara las características específicas de la terraza del parque elevado en cuanto a su uso efectivo, mobiliario, espacios recreativos o condiciones concretas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

4. Discrepancias sobre la superficie de la terraza

En una de las respuestas se informa que la terraza tiene una superficie total de 2800 m². No obstante, los planos proporcionados no permiten determinar con exactitud qué proporción de esta superficie está realmente destinada al espacio público y cuál corresponde a áreas de uso exclusivo o restringido.

En otra parte de las respuestas se indica un área de 632 m² (ver plano) y en otra se señalan que esta asciende a 1000 m² (NO-2023-44605490-GCABA-SECDU). Esta falta de precisión genera incertidumbre sobre la extensión real del espacio disponible para el uso público dentro del proyecto.

Dado que la información no es clara ni consistente, resulta imprescindible contar con una explicación precisa de cuántos metros cuadrados posee la terraza y cuántos, efectivamente, son destinados a fines públicos, que permita evaluar con certeza la distribución y el alcance de los espacios accesibles.

5. Ausencia de respuesta sobre la modificación de caños maestros y su impacto en la concesión

No se ha brindado ninguna información sobre en qué consiste la modificación de los caños maestros que atraviesan el predio ni sobre si esto ha generado cambios en los términos del contrato de concesión. Tampoco se ha identificado qué organismo fue responsable de no haber detectado previamente la necesidad de realizar esta obra.

Esta omisión impide conocer si existieron modificaciones contractuales que podrían haber afectado el equilibrio

económico-financiero de la concesión o generado perjuicios para la Ciudad. La falta de información sobre este punto es especialmente grave, ya que podría implicar costos adicionales para la Ciudad o una renegociación contractual en condiciones desfavorables.

6. Ausencia de respuesta sobre la habilitación de locales gastronómicos y su ventilación

Si bien se menciona que la ventilación mecánica está proyectada hasta el 4° piso (NO-2025-07010682-GCABA-DGROC), no se aclara si esta cumple con los requisitos normativos para garantizar la correcta dispersión de los gases generados por los locales gastronómicos. Tampoco se ha indicado si ambos locales han sido habilitados o si aún queda algún trámite pendiente para su funcionamiento.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

III.a. El Derecho a la Información Ambiental como Garantía de un Medioambiente Sano

El acceso a la información ambiental es un pilar fundamental en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Diversos instrumentos internacionales y constitucionales establecen que la transparencia en la gestión ambiental no solo es un derecho ciudadano, sino también un requisito esencial para la toma de decisiones responsables y la implementación de políticas públicas eficaces. La información ambiental permite a la sociedad evaluar el impacto de las acciones gubernamentales y privadas sobre los ecosistemas, exigir

medidas adecuadas para su preservación y participar activamente en la formulación de estrategias para la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Desde un enfoque normativo, el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) establece que "el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda". Esto implica que el derecho a un ambiente sano no puede garantizarse sin acceso oportuno a la información ambiental, sin mecanismos efectivos de participación pública y sin la posibilidad de recurrir a instancias de justicia en caso de afectaciones. En el mismo sentido, el Acuerdo de Escazú (2018), del cual Argentina es parte, refuerza la necesidad de que los Estados aseguren la difusión de información ambiental relevante y promuevan la participación ciudadana en la toma de decisiones con impacto ecológico.

A nivel local, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce explícitamente en su artículo 26 el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Esta disposición impone a las autoridades la obligación de garantizar la preservación y restauración del medio ambiente, lo que incluye la protección de los espacios verdes como elementos esenciales para la calidad de vida urbana y la salud pública. No obstante, la falta de acceso a información clara y actualizada sobre proyectos urbanos con impacto ambiental limita la capacidad de la ciudadanía para hacer valer estos derechos y evaluar adecuadamente las decisiones gubernamentales.

La omisión de responder sobre asuntos relacionados al tipo de espacio público al que se ha comprometido generar la concesionario del Paseo Gigena (fecha de habilitación, horarios, superficie, detalles del espacio público, etc.) constituye una manifiesta afectación a la información ambiental hacia los vecinos de la Ciudad. Existe un consenso cada vez mayor de que las autoridades deben ser muy respetuosas de estos principios en particular pues están comprometidos aspectos muy sensibles para la vida de las personas que habitan en este ámbito.

III.b. La necesidad de conocer detalles sobre nuevos espacios verdes es vital para ejercer el derecho al medioambiente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la falta de acceso a información ambiental confiable es un problema recurrente que obstaculiza el ejercicio del derecho ciudadano a un entorno saludable. A pesar de que la normativa local contempla la obligación de brindar datos accesibles y transparentes, en la práctica estos suelen presentarse de forma fragmentaria, desactualizada o difícil de interpretar. Esto es especialmente grave en el caso de la gestión y planificación de los espacios verdes urbanos, que cumplen un rol clave en la salud de la población y en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Diversos estudios y estándares internacionales establecen que una ciudad debe garantizar un mínimo de 9 a 10 m² de espacio verde por habitante y que todos los residentes deben contar con acceso a un área verde pública a no más de 300 metros de sus hogares [1] . Sin embargo, Buenos Aires se encuentra lejos de cumplir con estos

parámetros, con un promedio de sólo 6 m² de espacio verde por habitante y cifras alarmantes en algunas comunas, como Balvanera y San Cristóbal, donde la disponibilidad es de apenas 0,4 m² por habitante [2]. Este déficit no solo implica una vulneración del derecho constitucional a un ambiente sano, sino que también conlleva un impacto negativo directo en la calidad de vida de la población.

Los espacios verdes no son simplemente áreas de esparcimiento; cumplen funciones vitales para la salud pública y el equilibrio ambiental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la falta de acceso a espacios naturales se encuentra directamente relacionada con el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, el deterioro de la salud mental y la reducción de la calidad de vida en entornos urbanos. Además, estos espacios contribuyen a la reducción del estrés, la mejora del bienestar emocional, la regulación de la temperatura urbana y la mitigación de la contaminación del aire. [3]

En este contexto, la afectación de los espacios verdes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no solo es una cuestión de planificación urbana, sino una problemática de salud pública con consecuencias directas sobre la población.

III.c. Transparencia, acceso a la información y gestión de bienes públicos

El derecho al acceso a la información y la obligación del Estado

La transparencia es un pilar fundamental de la gestión pública y un requisito esencial para garantizar la democracia y la rendición de cuentas. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su

artículo 1 el principio de publicidad de los actos de gobierno, disponiendo que todos los actos de gobierno son públicos. Esto implica que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo se administran los bienes públicos y en qué condiciones se celebran las contrataciones y concesiones estatales.

El artículo 105 de la misma Constitución refuerza esta obligación al disponer que el Jefe de Gobierno debe garantizar el acceso a la información pública, asegurando que toda documentación relacionada con la gestión estatal esté disponible para la ciudadanía. Este mandato se complementa con la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 4 establece que el Estado debe proporcionar toda la información registrada en cualquier fecha, forma y soporte que se encuentre en su poder. El acceso a esta información es un derecho, y su restricción sólo puede justificarse en casos excepcionales y debidamente fundamentados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que el acceso a la información es un derecho humano fundamental. En el caso “Claude Reyes vs. Chile”, la Corte sostuvo que el acceso a la información bajo el control del Estado es un derecho fundamental para el ejercicio de la democracia. Este derecho permite a las personas obtener información necesaria para participar en los asuntos públicos, supervisar las gestiones estatales y exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

Además, la CIDH establece que el Estado sólo puede restringir el acceso a la información pública en circunstancias excepcionales, siempre respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, la gestión de los bienes públicos debe

estar sujeta a los más altos estándares de transparencia, permitiendo a la ciudadanía evaluar si se están administrando de manera eficiente y en beneficio del interés colectivo.

III.d La transparencia en la gestión de bienes públicos: una herramienta contra la corrupción

Los bienes públicos son patrimonio de la ciudadanía y su administración debe regirse por principios de equidad, eficiencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión estatal puede derivar en irregularidades que favorecen intereses privados en perjuicio del bien común.

Las convenciones internacionales ratificadas por Argentina destacan la importancia de garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), ratificada por Argentina mediante la Ley 26.097, establece en su artículo 9 que los Estados deben adoptar sistemas eficaces de contratación pública para evitar prácticas corruptas y asegurar criterios objetivos de adjudicación. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, ratificada por la Ley 24.759, exige en su artículo III mecanismos para garantizar la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos.

La opacidad en la administración de bienes públicos genera múltiples riesgos. La falta de control en la asignación de recursos puede derivar en desvío de fondos y subsidios encubiertos, favoreciendo a actores privados sin justificación. Asimismo, la ausencia de criterios claros en concesiones y adjudicaciones puede llevar a un uso ineficiente

de los bienes públicos, perjudicando el acceso equitativo de la ciudadanía a estos espacios. La falta de transparencia también abre la puerta a la corrupción y a conflictos de interés, ya que permite que empresas o individuos cercanos al poder obtengan beneficios indebidos sin un proceso de control adecuado.

Además, la inequidad en la distribución de bienes públicos se traduce en un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía. Si los espacios públicos y bienes estatales son gestionados en función de intereses comerciales o privados, el acceso de la población a áreas verdes, infraestructuras y servicios esenciales se ve comprometido. La implementación de mecanismos de auditoría independiente y monitoreo ciudadano es fundamental para evitar estas prácticas y garantizar que los bienes públicos sean administrados con criterios de transparencia y eficiencia.

III.e. El caso del Paseo Gigena: sospechas de irregularidades y aparente falta de transparencia en la concesión y administración de un bien público

Detalles sobre la concesión y obras realizadas en el Paseo Gigena, ubicado en el predio del ex estacionamiento del Hipódromo de Palermo, han sido cuestionados por investigaciones periodísticas y, por ende, resulta trascendente acceder a determinada información pública. Así, una investigación del diario digital “DiarioAr”, realizada por la periodista Emilia Delfino, habría revelado posibles irregularidades en la concesión y administración de este espacio. [4]

Uno de los principales potenciales problemas detectados en esta concesión sería el subsidio encubierto al concesionario. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires financiará con fondos públicos el desvío de caños maestros de agua potable, una obra millonaria que beneficiaría directamente al concesionario sin que este asuma los costos. Esta situación podría representar una transferencia indirecta de recursos estatales hacia una empresa privada sin que existieran razones que justificaran dicha decisión en términos de beneficio para la ciudadanía.

Otra posible irregularidad detectada en la concesión del Paseo Gigena es el incumplimiento en el pago del canon estipulado en el contrato. Existen dudas sobre si el concesionario ha cumplido efectivamente con sus obligaciones financieras, lo que genera incertidumbre sobre la equidad del acuerdo firmado con el Gobierno de la Ciudad. La falta de claridad en estos pagos plantearía interrogantes sobre si la administración pública está garantizando una contraprestación justa por la cesión de un bien público.

Asimismo, se denunció que la concesión del Paseo Gigena ha sido otorgada sin estudios de impacto urbano y ambiental transparentes. No se han presentado informes detallados que permitan evaluar las consecuencias del proyecto sobre la calidad del espacio público y el acceso de la ciudadanía a esta área. La ausencia de información sobre estos aspectos generaría dudas sobre si la planificación y adjudicación de la concesión se han realizado respetando los principios de desarrollo sostenible y bienestar comunitario.

El acceso a la información pública en este contexto es un derecho fundamental que permite a la ciudadanía controlar la gestión gubernamental y prevenir posibles actos de corrupción. La Convención

de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece la obligación de los Estados de garantizar la transparencia en la administración pública y asegurar que los contratos y concesiones sean fiscalizados de manera adecuada. Del mismo modo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ciudadano para evitar prácticas corruptas en la gestión de bienes públicos.

La falta de transparencia en la concesión del Paseo Gigena es un ejemplo claro de cómo la opacidad en la administración estatal puede potencialmente derivar en beneficios indebidos para actores privados y en perjuicio para la ciudadanía. La ausencia de información accesible sobre los términos del contrato, el incumplimiento de las obligaciones económicas del concesionario y la transferencia de recursos públicos sin justificación podrían llegar a ser indicadores de un modelo de gestión que atenta contra los principios de equidad y rendición de cuentas.

Garantizar la transparencia en este tipo de concesiones no solo es una exigencia legal y constitucional, sino una condición esencial para proteger el patrimonio colectivo y evitar que los bienes públicos sean utilizados en función de intereses particulares. La implementación de mecanismos de auditoría independiente y la difusión de información clara y accesible sobre el proyecto permitirían asegurar que las decisiones adoptadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondan al interés general y no a la discrecionalidad de quienes administran los recursos estatales.

IV. Normas constitucionales y convencionales vulneradas

La conducta de la demandada resulta manifiestamente ilegal y arbitraria en tanto implica un incumplimiento de normas constitucionales y convencionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

El derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional (CN) y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (cf. arts. 1, 14, 33, 42 y 75 inc. 22 de la CN, art. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).

En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “CADH”) reconoce en su artículo 13 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión y establece que el mencionado derecho “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...” (cf. art. 13, inc. 1, CADH).

Al resolver el “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”, la Corte IDH trajo luz respecto a los alcances de este derecho, entendiendo que el mismo comprende el acceso a la información [5]. Así, ha afirmado lo siguiente: “La Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún

motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal (...) De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea” [6] .

En ese orden de ideas, la Corte ya no se refirió a la formulación clásica del derecho a la libertad de expresión, sino que consagró la existencia de un nuevo derecho humano: el derecho de acceso a la información pública. Éste confiere a las personas la facultad de conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado y, por lo tanto, representa un instrumento imprescindible para concretar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos.

Por su parte, la Asamblea General de la OEA entendió en diversas resoluciones que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia, la transparencia de la gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales. En este sentido, sostuvo que “(...) toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, y que los Estados tienen la obligación de responder y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva” [7].

En síntesis, el acceso a la información pública es un derecho humano básico y no una concesión graciosa del Estado, y no debe ser entendido como un simple derecho individual, sino como uno asociado al interés público, por ser condición esencial para el mantenimiento del sistema democrático, por favorecer un debate de ideas abierto y plural y por posibilitar el control del accionar estatal por parte de la ciudadanía.

Así lo entendió la Corte IDH en el citado precedente, “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”, donde sostuvo que “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”[8].

En similar sentido interpretativo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en los autos “Asociación por los Derechos Civiles c/ EN-PAMI” que “la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados (...) a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno,

pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática”[9].

Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal reforzó este estándar al resolver el citado caso “CIPPEC c/ Estado Nacional- Ministerio de Desarrollo Social”, cuando entendió que “[l]os datos requeridos, debidamente evaluados por la actora, constituyen una herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines perseguidos. Lo requerido puede promover correcciones, o adecuaciones y plantear soluciones tendientes a superar eventuales restricciones, fragilidades o desvíos para evitar prácticas que distorsionen los objetivos de los planes sociales dirigidos a los menos favorecidos [10]. En base a lo argumentado, la Corte concluyó que “la negativa del Estado a brindar esta información al recurrente resulta ilegal, por no encontrar base en un supuesto normativamente previsto” [11].

La doctrina del Alto Tribunal resulta aplicable al presente caso, por cuanto el incumplimiento y la conducta omisiva del GCBA en la provisión de información pública obstaculiza el monitoreo del modo en el que se gestionan asuntos fundamentales vinculados al medio ambiente.

IV.e. Normas locales vulneradas

En cuanto a la regulación en el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone que “La ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional,

organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Todos los actos de gobierno son públicos” (cf. art. 1, CCABA), en concordancia con lo dispuesto por la CN en relación a la forma de gobierno “representativa, republicana y federal” (cf. art. 1, CN).

Al adoptar un sistema de gobierno democrático y republicano, la Constitución le otorga a la ciudadanía una función de gran trascendencia vinculada con la cosa pública, que va más allá de elegir al propio gobierno o sus representantes y que importa su derecho a recibir toda la información correspondiente a la gestión de los asuntos públicos.

Por otra parte, dentro de los derechos y garantías que reconoce la Constitución local, “[l]a Ciudad garantiza: (...) 2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura” (cf. art. 12, inc. 2, CCABA). Asimismo, la máxima norma del ordenamiento local también reconoce el derecho de acceso a la información como uno de los deberes del Jefe de Gobierno de la Ciudad. En tal sentido, dispone que una de sus obligaciones es “[a]rbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la ciudad” (cf. art. 105, inc. 1, CCABA).

Según ha especificado la doctrina, “el acceso a la información pública en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es un derecho bidireccional, que incluye tanto el derecho a informar cuyo titular es el sujeto activo, como el derecho a ser informado, cuyo titular es el sujeto pasivo de la relación. (...) este derecho fundamental ha sido receptado constitucionalmente con profusión y contundencia, y se le ha otorgado

un rol destacado, dado que se traduce en una tutela judicial efectiva y eficaz ante eventuales reticencias de la Administración”[12].

Además de la protección constitucional, a nivel local, la Ley N° 104 (modificada por Ley N° 5.784) regula el derecho de acceso a la información pública. En su texto, reconoce que “[t]oda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición. Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece la presente ley” (cf. art. 1, Ley N° 104).

Ahora bien, la ley también dispone cuáles son los casos excepcionales en los que por alguna razón, taxativamente prevista, cede el principio general por el cual debe satisfacerse el requerimiento de información. En este sentido, dicha norma establece que “los sujetos obligados podrán exceptuarse de proveer la información solicitada cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: a) Que afecte la intimidad de las personas o se trate de información referida a datos sensibles en concordancia con la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...); b) Que sea información protegida por la legislación vigente en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, secreto profesional, secreto industrial o comercial que pudieren afectar el nivel de competitividad o lesionar intereses del sujeto obligado; c) Información cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial en la cual el sujeto obligado sea parte, o divulgare las

técnicas o procedimientos de investigación (...); d) Que se trate de información de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial, que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero, bancario o estadístico, o que esté protegida por el secreto bancario o fiscal o estadístico; e) Que la divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública; f) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviere vedada por compromisos internacionales asumidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; g) Información contenida en notas internas u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes...” (cf. art. 6, Ley N° 104).

Sin perjuicio de lo previsto por la ley, la demandada no alegó ninguna de las excepciones que enumera el texto legal ni las hizo valer a modo de justificar la imposibilidad de brindar los datos solicitados. Por tal motivo, tampoco podría válidamente alegar en esta instancia la excepcionalidad legal por cuanto no lo hizo oportunamente.

V. PROCEDENCIA FORMAL DE LA DEMANDA

Esta acción es admisible por cuanto cumple con los requisitos exigidos y la vía elegida es la indicada para la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos vulnerados, según el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los artículos 1 y 12 de la Ley N° 104 y el artículo 2 de la Ley N° 2.145. A continuación, se justifica el cumplimiento de cada uno de esos requisitos en el caso concreto.

V.a. Legitimación activa y pasiva

En primer lugar, en los términos del artículo 1 de la Ley N° 104 “toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición”. Si bien la contundencia y claridad de esta disposición es suficiente para acreditar la legitimación activa, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha dicho que la legitimación activa en la materia es amplia y se reconoce a toda persona como titular del derecho (Fallos 335:2393). Posteriormente, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que la información pública no pertenece al Estado sino que es del pueblo y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud. [13]

Por su parte, la Corte IDH ha expresado que el derecho de acceso a la información pública amparado por el artículo 13 de la CADH supone que la información debe ser entregada “sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal” [14].

En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que la solicitud de la información está estrechamente vinculada a la labor de investigación que se encuentra realizando el actor, quien es un activista reconocido en materia de derechos humanos, transparencia y participación ciudadana.

Finalmente, y en cuanto a la legitimación pasiva de la demandada, cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el destinatario de las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas por el actor. Según dispone el artículo 3 de la Ley N° 104, todos los órganos pertenecientes a la administración central son sujetos

obligados por la misma, por lo cual resulta claro que la demandada es responsable de proveer la información que se encuentra en su poder.

V.b. Procedencia de la acción de amparo como medio judicial idóneo

Según dispone el artículo 12 de la Ley N° 104, “[e]n caso que el/la peticionante considere que su solicitud de información no hubiere sido satisfecha o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, podrá considerarlo como negativa injustificada a brindar información, quedando habilitada la vía de reclamo prevista en la presente ley o la Acción de Amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (el destacado nos pertenece).

Por su parte, el artículo 2 de la Ley N° 2.145 establece que “[l]a acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte”.

De esta forma, ante la escueta respuesta brindada por el GCBA, que no satisfizo en absoluto el pedido de acceso a la información pública cursado, quedó expedita la vía de amparo prevista por la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (cf. art. 14, CCABA) y la Ley N° 2.145 como medio judicial idóneo frente a la omisión estatal.

La deliberada omisión por parte del GCBA de cumplir con lo solicitado por esta parte lesiona, restringe, altera y amenaza con ilegalidad manifiesta el ejercicio de este derecho constitucional y convencional y torna procedente la vía que aquí se interpone.

VI. COMPETENCIA

En atención a la calidad de la autoridad administrativa demandada, el fuero contencioso administrativo y tributario es competente para entender en la presente acción de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, el último de los cuales establece con toda claridad que “son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público”.

A fin de acreditar los hechos invocados en la presente demanda, se ofrece la siguiente prueba:

1. Prueba documental

Se acompaña la siguiente documentación:

a) Constancia de recepción del pedido de acceso a la información pública presentado.

b) Constancia del correo electrónico remitido por la Subsecretaría de Medio Ambiente con fecha 14 de enero del corriente, en respuesta al pedido de acceso a la información.

c) Informes y notas obtenidos en relación con el expediente de la concesión del Paseo Gigena:

- **IF-2025-06360969-GCABA-DGPLUR**
- **NO-2023-44605490-GCABA-SECUDU**
- **NO-2025-07010682-GCABA-DGROC**
- **RESPUESTA NOTA No NO-2025-05849764-GCABA-DGLYTAGC**
- Paseo Gigena
- **ÁMBITO GIGENA - EX-2019-4002750-GCABA-DGABC**
Presentación Cumplimiento - Reemplazo Anexo [PLANOS]

2. Prueba informativa

Para el supuesto e hipotético caso de que se desconozca la autenticidad de los documentos enumerados en el punto VI.1, solicito se libre oficio a la **Dirección General de Concesiones y Permisos** y a la **Secretaría de Desarrollo Urbano** para que:

a) Remitan copia íntegra de las actuaciones tramitadas bajo el expediente **EX-2019-04002750-MGEYA-DGABC** y del **00021680/25 - EX-2025-03275129, 2025-03375104, EX-2025-03378872** , correspondiente a la concesión del Paseo Gigena.

b) Se expidan sobre la autenticidad de los documentos aportados en la presente causa.

VIII. INTRODUCCIÓN DEL CASO FEDERAL Y CONVENCIONAL

Los argumentos reseñados indican claramente que el obrar de la demandada configura una violación de diversos derechos constitucionales, por lo que hago reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia por vía del recurso de inconstitucionalidad previsto en el artículo 26 de la Ley 402 (modif. por Ley N° 6.452, BOCBA N°6.246 del 29/10/2021).

Para el hipotético caso de que el tribunal llegara a rechazar dichos planteos, y teniendo en cuenta que se halla en juego la interpretación correcta de normas de indudable naturaleza federal (artículos 1, 14, 33, y 75, inc. 22 de la CN; artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros), formulo la reserva de interponer oportunamente el recurso extraordinario federal, previsto en el art. 14 de la ley 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que "el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 tiende a asegurar la primacía de la Constitución Nacional y normas y disposiciones federales mediante el contralor judicial de constitucionalidad de leyes, decretos, órdenes y demás actos de los gobernantes y sus agentes, ratificando –si cabe– que esta Corte Suprema es el custodio e intérprete final de aquel ordenamiento superior" (Fallos 1-340; -162; 154-5).

Asimismo, encontrándose en juego derechos reconocidos en los instrumentos internacionales precedentemente mencionados, hago expresa reserva de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

IX. PETITORIO

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, se solicita:

a. Se me tenga por presentada como parte, y por constituido el domicilio; b. Se declare formalmente admisible esta acción de amparo, se declare competente el Juzgado y se corra traslado de la demanda; c. Se tenga por presentada la prueba documental y por ofrecida la prueba informativa; d. Se tenga por efectuada la introducción del caso federal y presentes las autorizaciones conferidas; e. Oportunamente, se haga lugar a la acción y se ordene al organismo entregar toda la información pública solicitada sobre la concesión del Paseo Gigena, con costas a la demandada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

[1] OMS. (2016). *Urban Green Spaces and Health: A Review of Evidence*. World Health Organization. Disponible en: www.who.int

[2] Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. (s.f.). *Superficie de espacios verdes por habitante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de <https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=231>

[3] OMS. (2016). *Urban Green Spaces and Health: A Review of Evidence*. World Health Organization. Disponible en: www.who.int

[4] Véase: Delfino, E. (2023, 9 de noviembre). Para salvar un proyecto privado multimillonario, la Ciudad financiará el desvío de caños maestros de agua potable. DiarioAR. Recuperado de https://www.eldiarioar.com/politica/salvar-proyecto-privado-multimillonario-ciudad-financiara-desvio-canos-maestros-agua-potable_1_10773148.html; Delfino, E. (2024, 26 de febrero). Paseo Gigena: El edificio vinculado a Caputo y Bausili y sus inquilinos no pagará un peso a la Ciudad hasta 2032. DiarioAR. Recuperado de https://www.eldiarioar.com/politica/paseo-gigena-edificio-vinculado-caputo-bausili-inquilinos-no-pagara-peso-ciudad-2032_1_11766290.html

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso “Claude Reyes y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 19 de septiembre de 2006.

[6] Ibid. parr. 77

[7] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 6/12, 2011, párr. 66.

[8] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso “Claude Reyes y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 19 de septiembre de 2006, párr. 86.

[9] Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Asociación por los Derechos Civiles c./ EN-PAMI (dto. 1172/03) s./ amparo Ley 16.986” (Fallos 335:2393), sentencia del 4 de diciembre de 2012.

[10] Corte Suprema de Justicia de la Nación, “CIPPEC c./ EN – M° Desarrollo Social – dto 1172/03” (Fallos 337:256), sentencia del 26 de marzo de 2014, cons. 30, párr. 4 y 5.

[11] Ibid.

[12] Bastera, Marcela, “La libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Bastera, Marcela (dir.), Pagani, Enzo

y Fernández, Alejandro (eds.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jusbaire, 2016, pp. 134.

[13] Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 337:256.

[14] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilla do Araguaia”) Vs. Brasil”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 24 de noviembre de 2010, párr. 197.